

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1364/2532

นางพยุ่ง จำปาทอง

โจทก์

นายพูล แสงวิมล

จำเลย

นายพูล แสงวิมล จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 245

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 132)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารรื้อถอนบ้านและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่รื้อกล้ำเข้ามาในที่ดินของโจทก์ที่ครอบครองจำนวน 10 ตารางวา ตามแผนที่พิพาท รั้ววัดวันที่ 12 มีนาคม 2527 ตามเอกสารหมาย จ.6 ห้ามจำเลยและบริวารเข้ามาเกี่ยวข้องกับที่ดินดังกล่าวต่อไป

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 128, 127)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 105)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

อนุญาตให้ทะเลาะการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์-ถาวร ตันตราภรณ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ